

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2531	นาวาอากาศโท ไพบูลย์ รักเดช	โจทก์
	นาย สุนันท์ ประเสริฐ สม	จำเลย
	เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ นาย	
	สุนันท์ ประเสริฐ สม	
		จำเลย
	เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์	ผู้ร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งศาลได้ประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลยไว้แล้ว ดังนั้นเป็นความจำเป็น มิใช่เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้โจทก์ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาจำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ระหว่างนี้จำเลยทำสัญญาค้ำประกันบริษัทประชากรอินเวสต์เมนต์ จำกัด ไว้ต่อโจทก์เป็นเงิน 130,000 บาท และได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ 30,000 บาท โดยออกเช็คธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาหัวหมาก เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลย จำเลยนำเงินสดจำนวน

30,000 บาท ไปชำระหนี้ตามเช็ค ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

โจทก์คัดค้านว่า เป็นการชำระหนี้มานานกว่าสามเดือนก่อนขอให้ล้มละลาย เป็นการชำระหนี้เพื่อให้หลุดพ้นคดีอาญา ไม่ใช่มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดได้เปรียบ

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยนำเงินจำนวน 30,000 บาทมาชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือได้สั่งประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลยไว้แล้ว หากจำเลยไม่ชำระเงินดังกล่าว จำเลยก็จะถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษในคดีอาญา พึงได้ว่าการที่จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นความจำเป็น หาใช่เป็นการกระทำที่จำเลยมุ่งหมายให้โจทก์ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่นแต่อย่างใดไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจมาขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการที่จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดลิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ